Materi

Pemeriksaan



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Webinar Persiapan Uji Kompetensi Teknis
Uji Kompetensi Gelombang IV untuk pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara (JF PKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Topik Pemaparan

- ✓ KEWENANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
- ✓ DEFINISI PEMERIKSAAN
- ✓ STANDAR PEMERIKSAAN
- ✓ TATA CARA PEMERIKSAAN
- ✓ PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- ✓ PENETAPAN DAN KETETAPAN
- ✓ UPAYA HUKUM
- ✓ KETENTUAN KHUSUS

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
KEWENANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Kewenangan Melakukan Pemeriksaan

UNDANG-UNDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
(KUP)

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-305/PJ/2024
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO. URUT	KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DIDELEGASIKAN KEPADA
40.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pemeriksa Pajak

PMK 15/2025

Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

PERMENPAN 66/2021

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
   a. pengujian kepatuhan perpajakan; dan
   b. penegakan hukum perpajakan.

(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengujian kepatuhan perpajakan, meliputi:
      1. analisis ketentuan teknis perpajakan;
      2. pengawasan perpajakan; dan
      3. pemeriksaan kepatuhan perpajakan.
   b. penegakan hukum perpajakan, meliputi:
      1. intelijen perpajakan;
      2. pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan investigasi;
      3. forensik digital perpajakan;
      4. penagihan perpajakan; dan
      5. penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
DEFINISI PEMERIKSAAN

Definisi



serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan *secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan* untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan per-UU-an Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Apa itu Pemeriksaan?



MENGHIMPUN + MENGOLAH

DATA + KETERANGAN + BUKTI

OBJEKTIF + PROFESIONAL

STANDAR PEMERIKSAAN



MENERBITKAN SKP + TUJUAN LAIN

METODE DAN TEKNIK

KUP, PPH, PPN, DLL

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Kewenangan, Tujuan, dan Tipe Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan **Pemeriksaan** yang bertujuan untuk:

Tujuan Pemeriksaan

1. **Menguji Kepatuhan**
2. **Tujuan Lain**

Tipe Pemeriksaan

- Pemeriksaan **Lengkap** — mencakup **seluruh pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **mendalam**
- Pemeriksaan **Terfokus** — **satu atau beberapa pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **mendalam**
- Pemeriksaan **Spesifik** — **satu atau beberapa pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **sederhana**

Direktur Jenderal Pajak ***melimpahkan kewenangan*** melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Kriteria Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

a. Pengembalian LB Pasal 17B KUP

b. SPT LB selain Pengembalian LB Pasal 17B KUP

c. SPT menyatakan rugi

d. Telah diberikan pengembalian pendahuluan

e. Perubahan tahun buku

f. Perubahan metode pembukuan

g. Penilaian kembali aktiva tetap

h. WP penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

i. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 ayat (6e) UU PPN

j. WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan

NEW

k. Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan penyetoran, pelaporan sesuai Pasal 32A UU KUP

l. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau kurang dibayar

m. WP tidak menyampaikan SPOP

n. Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB yang dihitung dari SPOP

PBB

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pasal 4

Kriteria Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

a. Pemberian NPWP secara jabatan

b. Penghapusan NPWP

c. Pengukuhan PKP secara jabatan

d. Pencabutan pengukuhan PKP

NEW e. Pendaftaran Objek PBB secara jabatan

NEW f. Pencabutan SKT Objek PBB

PBB

g. Penyelesaian keberatan

h. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto

i. Pencocokan data dan/atau alat keterangan

j. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

NEW k. Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu

l. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

m. Penyelesaian penagihan pajak

n. Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan

o. Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan

p. Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan

q. Penyelesaian prosedur persetujuan bersama

NEW r. Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer

NEW s. Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan

NEW t. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi

NEW u. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement*

NEW v. Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan

NEW w. Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP

NEW x. Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan

NEW y. Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

Jangka Waktu Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **Menguji Kepatuhan**

Pemeriksaan **Lengkap** | Pemeriksaan **Terfokus** | Pemeriksaan **Spesifik** | Pemeriksaan **Dakon**

Jangka Waktu **Pengujian**

Terhitung sejak **S.Pemb disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Paling Lama

- Pemeriksaan **Lengkap** : **5 Bulan**
- Pemeriksaan **Terfokus** : **3 Bulan**
- Pemeriksaan **Spesifik** : **1 Bulan**
- Pemeriksaan **Dakon** : **10 HK**

SPHP Disampaikan

Jangka Waktu **PAHP & Pelaporan**

Terhitung sejak **SPHP disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Paling Lama

- Pemeriksaan **Lengkap**
- Pemeriksaan **Spesifik**
- Pemeriksaan **Terfokus**

30 Hari Kerja

Pemeriksaan **Dakon** **10** Hari Kerja

Tanggal LHP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Data Konkret merupakan data yang dimiliki/diperoleh DJP berupa:

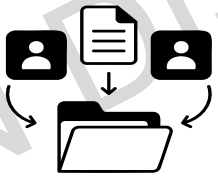
Data Konkret

Pasal 2 ayat (1)

PER-18/PJ/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkret

a

Faktur Pajak
yang telah disetujui melalui sistem DJP, tetapi belum/tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN



b

Bukti Potput PPh
yang belum/tidak dilaporkan oleh penerbit Bukti Potput pada SPT Masa PPh



c

Bukti Transaksi/Data Perpajakan
yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP



yang memerlukan pengujian secara sederhana.

→ Pemeriksaan Spesifik

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KRITERIA PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN RUTIN

merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (audit based on data), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk-based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

SE - 15/PJ/2018

KRITERIA PEMERIKSAAN EFEKTIF

Pemeriksaan selesai dan pencairan optimal

Tunggakan pemeriksaan harus diminimalisasi sehingga Pemeriksa Pajak dapat optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun berjalan

Upaya hukum minimal

Kualitas pemeriksaan harus lebih ditingkatkan lagi agar hasil pemeriksaan menjadi lebih baik.

Restitusi terkendali

Pengendalian restitusi dilakukan melalui optimalisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

Menciptakan kepatuhan berkelanjutan

pemeriksaan yang efektif harus mampu menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan, tidak hanya kepatuhan sesaat setelah dilakukan pemeriksaan. Kepatuhan berkelanjutan dapat terlihat dari dinamisasi SPT untuk tahun-tahun setelah dilakukan pemeriksaan.



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Auditing Standards



UNTUK INTERNAL DUP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
STANDAR PEMERIKSAAN

Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan **Standar Pemeriksaan:**

Standar Umum Pemeriksaan

a. mendapat **pendidikan** dan/atau **pelatihan teknis** yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; dan

b. memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

a. melakukan **persiapan** sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
b. melakukan pengujian berdasarkan **metode dan teknik** Pemeriksaan;
c. mendasarkan hasil temuan Pemeriksaan pada **bukti yang kuat dan berkaitan** serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
d. melaksanakan Pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak PBB dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; dan
e. mendokumentasikan pelaksanaan Pemeriksaan dalam bentuk **kertas kerja Pemeriksaan**.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a. **Laporan Hasil Pemeriksaan** disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan; dan

b. Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan Pemeriksaan, simpulan, dan usulan Pemeriksa Pajak serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.
PER 23/PJ/2013

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Persiapan Pemeriksaan

1. Membuat KKP Identifikasi Masalah berisikan :
   - Pos SPT atau
   - Turunan yang akan diperiksa
2. Buat Usulan Rencana Pemeriksaan
3. Menyusun Program Pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan. Berisikan
   - Teknik Pemeriksaan dan
   - buku, catatan dan dokumen yang harus dipinjam
4. Menyusun Prosedur Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode, Teknik dan Prosedur Pemeriksaan



METODE

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung



TEKNIK

Cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa



PROSEDUR

Serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk PERINTAH, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode, Teknik dan Prosedur Pemeriksaan



Metode Langsung

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa.

Metode Tidak Langsung

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Tidak Langsung - Pendekatan

6

PENDEKATAN DALAM METODE TIDAK LANGSUNG



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

16+

- Pengujian keabsahan
- Evaluasi
- Analisis angka
- Pemanfaatan data/informasi
- Penelusuran angka
- Penelusuran bukti
- Pengujian keterkaitan
- Ekualisasi/rekonsiliasi
- Permintaan keterangan
- Konfirmasi
- Inspeksi
- Pengujian fisik
- Pengujian penghitungan
- Wawancara
- *Sampling*
- TABK
- Teknik-teknik lainnya

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

Pemanfaatan data/informasi

djp

SISTEM INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Informasi Wajib Pajak	Melihat profil dan data administrasi Wajib Pajak yang tersedia bagi pengguna.
Informasi dan monitoring	Memantau status penyelesaian administrasi, pekerjaan, dan kasus perpajakan.
Data SPT	Melihat informasi dan rekapitulasi SPT Tahunan serta SPT Masa yang telah dilaporkan.
Pengawasan kepatuhan	Mendukung pengawasan pembayaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.
Administrasi ketetapan pajak	Mendukung pengelolaan administrasi surat ketetapan pajak dan dokumen terkait.
Administrasi penagihan	Mendukung pencatatan atau pengelolaan administrasi penagihan, termasuk proses yang berkaitan dengan Surat Paksa.
Manajemen kasus	Mendukung pengelolaan kasus perpajakan dan pemantauan status penyelesaiannya.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
APLIKASI PORTALDJP

Data Wajib Pajak	Pencarian masterfile, seperti NPWP, nama, alamat, serta informasi administrasi yang tersedia.
Data Penerimaan	Informasi pembayaran dan penerimaan pajak, termasuk pencarian berdasarkan NPWP atau unit kerja.
Data Unit Kerja	Informasi yang berkaitan dengan unit kerja DJP dan data yang dikelola unit tersebut.
Aplikasi Online	Informasi yang tersedia melalui aplikasi daring terkait penyetoran atau administrasi perpajakan.
Aplikasi Konfirmasi	Mendukung konfirmasi penyetoran pajak dengan pihak terkait, termasuk bank.
Data Pihak Ketiga	Informasi pihak lain yang berhubungan dengan transaksi atau penyetoran pajak.
Pengawasan	Informasi untuk pemantauan kepatuhan dan penggalian potensi perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

Pemanfaatan data/informasi

APPROWEB

Profil CRM Wajib Pajak	Melihat informasi risiko kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung penentuan prioritas pengawasan.
Data pemicu	Menemukan data atau indikasi yang perlu diteliti lebih lanjut.
Data faktur pajak	Membantu penelitian transaksi dan pengujian kepatuhan PPN.
LHA	Mengakses informasi terkait Laporan Hasil Analisis yang tersedia bagi pengguna.
KKPt dan LHPt	Mendukung administrasi kertas kerja penelitian dan Laporan Hasil Penelitian.
SP2DK dan LHP2DK	Mendukung administrasi permintaan penjelasan serta tindak lanjut atas data dan/atau keterangan.
Notifikasi data	Menyampaikan informasi atau data hasil analisis yang perlu ditindaklanjuti oleh unit terkait.
Ability to Pay (ATP)	Memberikan gambaran kemampuan membayar Wajib Pajak berdasarkan indikator yang tersedia

Document Management System

Pencarian dokumen	Menelusuri berkas digital berdasarkan identitas atau metadata dokumen yang tersedia.
Viewer dokumen	Melihat gambar atau hasil pemindaian dokumen SPT.
Informasi dokumen	Melihat informasi identifikasi dokumen yang tersedia pada sistem.
Arsip digital	Mendukung penyimpanan dan penelusuran dokumen perpajakan yang telah dipindai.
Akses dokumen	Memungkinkan pengguna yang berwenang melihat dokumen sesuai hak aksesnya

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Perbandingan Metode Langsung dan Tidak Langsung

KAPAN METODE TIDAK LANGSUNG DIGUNAKAN?

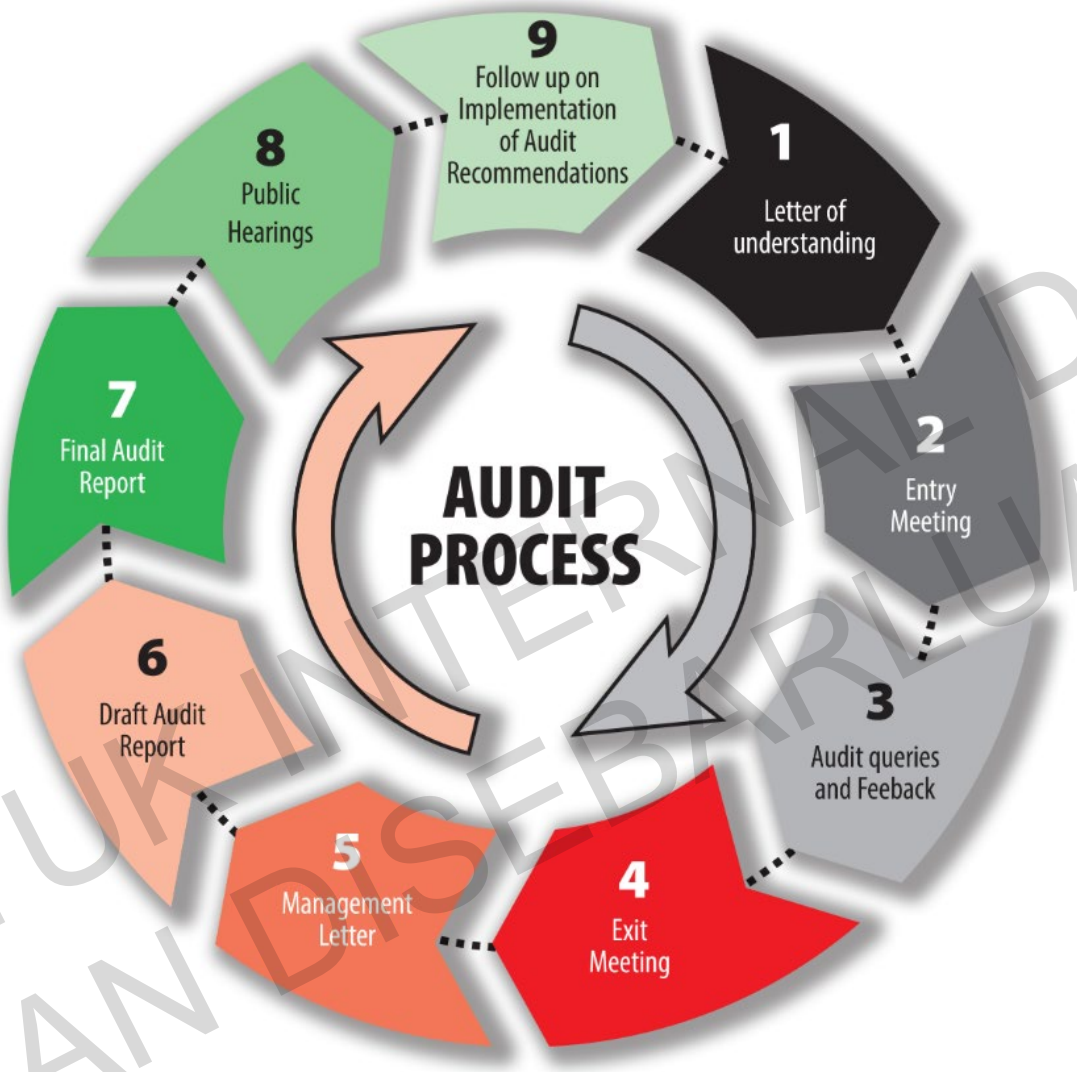
Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan.

Digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan

Dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah.

Pemeriksa Pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
TATA CARA PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN PAJAK

PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021

- GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
- JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
- PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
- PEMERIKSAAN ULANG & PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Pasal 13 ayat (3)
PP Nomor 50 Tahun 2022
menyebutkan bahwa
Wajib Pajak yang diperiksa
wajib:



memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.



memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; atau



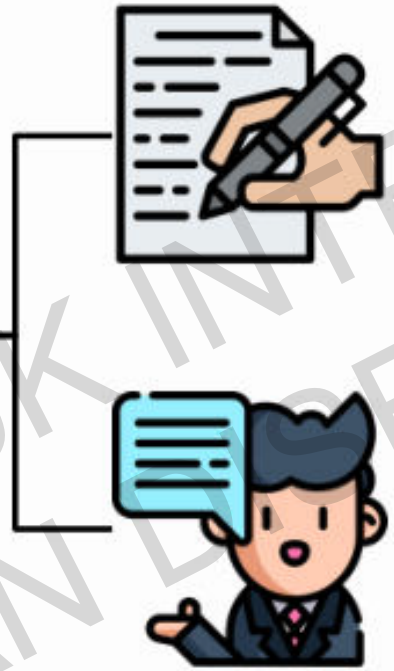
memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan **keterangan lain** selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa:



Keterangan tertulis misalnya:

- surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik;
- keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

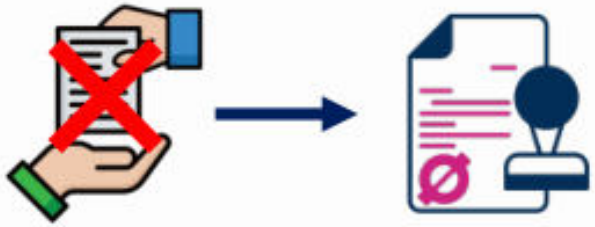
Keterangan lisan misalnya:

- wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Secara Jabatan



Dalam hal Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa **tidak memenuhi kewajibannya** sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, **penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak **wajib**:

- menyampaikan SPHP kepada WP
- memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam PAHP

Dokumen yang dipertimbangkan terbatas pada:



dokumen yang terkait dengan penghitungan **peredaran usaha atau penghasilan bruto** dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan



dokumen **kredit pajak** sebagai pengurang pajak penghasilan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Peniadaan Kewajiban Merahasiakan Data Pembukuan atau Pencatatan



Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP mengatur bahwa:

Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka **kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan** oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hal ini diatur **untuk mencegah adanya dalih** bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Penyegelan



Wajib Pajak **tidak berada di tempat** atau sengaja **tidak memberikan kesempatan** kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan



PENYEGELAN
Pasal 30 ayat (1) UU KUP

- Tempat
- Ruang
- Benda bergerak dan/atau tidak bergerak

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSAAN ULANG

DATA BARU

Data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang **yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan** pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan

Data yang semula belum terungkap:

- tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPT beserta lampirannya
- pada waktu pemeriksaan Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci.

PEMERIKSAAN ULANG

instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak

SKPKBT

adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

LHP SUMIR

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

KEP RUGI FISKAL

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi **terdapat perubahan jumlah rugi fiskal**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan SPHP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat **mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT** yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



Laporan tersendiri:

- SPT Masa;
- SPT Tahunan; dan/atau
- SPT Bagian Tahun Pajak,

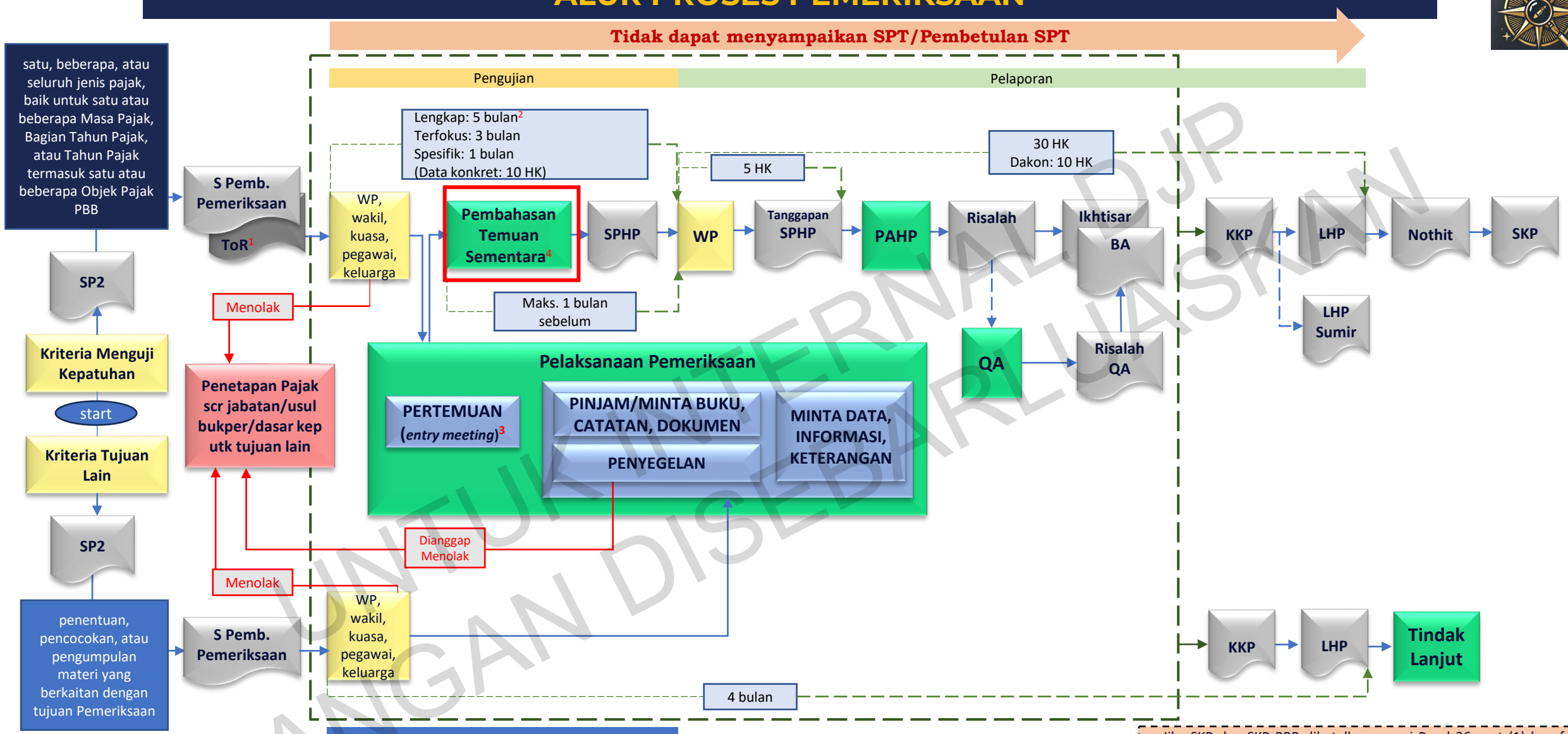
yang diperiksa.



Proses pemeriksaan **tetap dilanjutkan** sampai selesai.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

ALUR PROSES PEMERIKSAAN



Pengungkapan Ketidakbenaran 8 (4)

Pemeriksaan dilanjutkan, SSP pengungkapan menjadi kredit SKP

[1]Untuk **tipe Pemeriksaan Terfokus**: daftar pos dalam SPT, data, dan/atau kewajiban tertentu
[2]Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang 4 bulan untuk WP Grup/WP TP

[3]Dalam hal Pemeriksaan Spesifik, tidak dilakukan pertemuan serta hak & kewajiban disampaikan bersama dengan S Pemb.
[4]dikecualikan untuk Pemeriksaan Spesifik, Pembahasan Temuan Sementara tidak dilakukan

Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap data baru dan diterbitkan SKPKBT
Jika data baru PBB, diterbitkan SKP PBB

- Jika SKP dan SKP PBB dibatalkan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d, pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP/PAHP
- Dalam hal SKP batal atas pemeriksaan 17B, jangka waktu 12 bulan tertangguh
- Dalam hal diperlukan, dilakukan penilaian untuk tujuan Perpajakan
- Dalam hal penetapan secara jabatan, Pemeriksa membuktikan WP tidak / kurang menyampaikan buku, catatan, atau dokumen

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



MATERI
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

UNTUK INTERNAL BJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

PASAL 28 UNDANG-UNDANG KUP

- DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN
- KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PENYIMPANAN DOKUMEN DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN



Pasal 1 angka 29 UU KUP

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi **harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan** menyusun **laporan keuangan berupa neraca dan laporan** laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 28 ayat (7) UU KUP

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai **harta, kewajiban, modal, penghasilan** dan **biaya**, serta **penjualan dan pembelian** sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

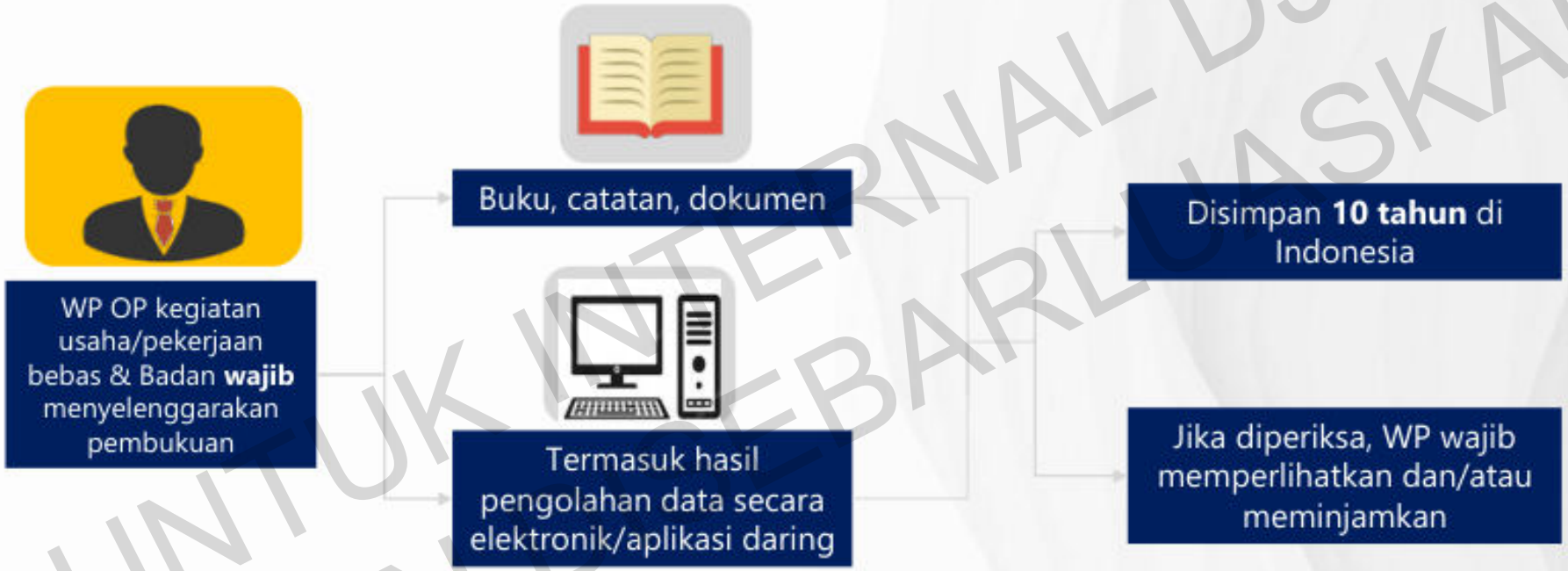
Pasal 28 ayat (9) UU KUP

Pencatatan terdiri atas **data yang dikumpulkan secara teratur** tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. (Pasal 28 angka 9 UU KUP)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN



- **Pengecualian:**
  1. WP OP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat memilih **menggunakan NPPN**
  2. WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  3. WP OP dengan **kriteria tertentu *berdasarkan peredaran bruto*** yang diatur lebih lanjut dalam PMK (PMK 54/PMK.03/2021)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Ketentuan Pembukuan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Diselenggarakan di Indonesia, huruf latin, angka Arab, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
- Taat asas dan dengan Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
- Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
- Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain
- Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan

Ketentuan Pencatatan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
- Disusun secara kronologis dan sistematis

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
PENETAPAN DAN KETETAPAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

PMK Nomor 80 Tahun 2023

- JENIS KETETAPAN PAJAK
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
- SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
- PENERBITAN SKP/STP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

UMUM – *SELF-ASSESSMENT*

PASAL 12 UU KUP

1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2) Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang

Prinsip *Self-assessment*

Wajib Pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

Jumlah pajak terutang **tidak didasarkan pada suatu surat ketetapan pajak** yang diterbitkan oleh fiskus tetapi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pajak material yang mendasarinya dan dihitung sendiri.

Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut **dianggap benar** sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak dapat **membuktikan atau memiliki data sebaliknya**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

JENIS KETETAPAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
berwenang menerbitkan

SURAT KETETAPAN PAJAK	
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan Ulang
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	Berdasarkan: 1. Hasil Pemeriksaan 2. Hasil Penelitian
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKB

Pasal 13 ayat (1) UU KUP: SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan,** dalam hal:

a pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

e WP diterbitkan NPWP/dikukuhkan PKP secara jabatan

f PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM

sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 15% : 12**

(max. 24 bulan)

b SPT tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan sesuai jangka waktu

c PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

d kewajiban Ps. 28 dan Ps. 29 tidak dipenuhi

- PPh tidak/kurang dibayar: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh kurang dipotong/dipungut: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh dipotong/dipungut tetapi tidak disetor: **kenaikan 75%**
- PPN & PPnBM kurang dibayar: **kenaikan 75%**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKBT

Pasal 15 ayat (1): SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan Ulang**

Pemeriksaan Ulang dilakukan dalam hal terdapat
DATA BARU/DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP

Dimiliki Dirjen Pajak	Pengakuan WP
Data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang	Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
sanksi kenaikan 100%	sanksi tidak dikenakan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPN (Pasal 17A UU KUP)

PEMERIKSAAN

Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang & tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPLB

diterbitkan berdasarkan

Penelitian

kelebihan pembayaran pajak yg seharusnya tidak terutang Ps. 17 (2) UU KUP

Pemeriksaan

terhadap SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yg terutang (Ps. 17 (1) UU KUP)

terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ps. 17B UU KUP)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Pemeriksaan

diterbitkan lagi

Pemeriksaan Ulang

data baru, termasuk data yg semula belum terungkap

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (Pasal 14 UU KUP)

DIRJEN PAJAK

Surat Tagihan Pajak

dalam hal:	
a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar	ditambah dengan sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 5%** (max. 24 bulan)
b. dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/salah hitung	
c. WP dikenai sanksi administratif berupa denda da/atau bunga	termasuk denda 30% & 60% (keberatan/banding/PK)
d. pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak membuat Faktur Pajak (FP) atau terlambat membuat FP	
e. pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak mengisi FP secara lengkap, selain: 1) identitas pembeli sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b PPN; atau 2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran	selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi **denda 1%** dari DPP
f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP	
g. terdapat jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam jangka waktu persetujuan mengangsur atau menunda	

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI DENDA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 7 ayat (1)	Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN	Denda sebesar Rp500.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak badan	Denda sebesar Rp1.000.000
2	Pasal 25 ayat (9)	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	Denda sebesar 30%
3	Pasal 27 ayat (5d) dan ayat (5f)	permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Denda sebesar 60%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 19 ayat (1)	Keterlambatan pembayaran SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 0% / 12
	Pasal 19 ayat (2)	Keterlambatan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	
	Pasal 19 ayat (3)	WP menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	
2	Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a)	Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 5%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 5% / 12
	Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b)	Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan	
	Pasal 14 ayat (3)	PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung	

SANKSI BUNGA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
3	Pasal 8 ayat (5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 10%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 10% / 12
4	Pasal 13 ayat (2)	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak terutang yang tidak/kurang dibayar	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 15%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 15% / 12
	Pasal 13 ayat (2b)	Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi	
5	Pasal 13 ayat (3b)	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak atau PPh yang tidak atau kurang dipotong/dipungut	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 20%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 20% / 12

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI KENAIKAN

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 13 ayat (3) huruf c	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	Kenaikan sebesar 75%
	Pasal 13 ayat (3) huruf d	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang dipotong/dipungut tetapi tidak atau kurang disetor	
2	Pasal 15 ayat (2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT	Kenaikan sebesar 100%
3	Pasal 17C ayat (5) & Pasal 17D ayat (5)	Dalam hal Wajib Pajak tidak seharusnya diberikan pengembalian pendahuluan	Kenaikan sebesar 100%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



MATERI
UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM

- GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM
- PEMBETULAN
- PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
- PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
- KEBERATAN
- BANDING
- GUGATAN
- PENINJAUAN KEMBALI

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

UPAYA HUKUM PERPAJAKAN

GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM



PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

ADMINISTRATIF

PEMBETULAN
Pasal 16 UU KUP
PMK-11/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan berkali-kali

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
Pasal 36 ayat (1)
PMK-8/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 2 kali*

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
Pasal 27C UU KUP

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 1 kali

KEBERATAN
Pasal 25 UU KUP
PMK-9/2013 jo
PMK-202/2015

Proses di DJP

*selain Pasal 36 ayat (1) huruf d

PENGADILAN

BANDING
Pasal 27 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

GUGATAN
Pasal 23 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 27 ayat (5e) UU KUP
Proses di Mahkamah Agung

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KEBERATAN

- SKPKB
- SKPN
- SKPLB
- SKPKBT
- POT/PUT PIHAK III

dalam jangka waktu 3 bulan

Dirjen Pajak

SPUH

WP dapat mencabut pengajuan keberatan

Wajib Pajak

SK KEBERATAN

JT pembayaran tertangguh 1 bulan sejak penerbitan SK

12 bulan

Persyaratan permohonan:
1. 1 keberatan harus diajukan terhadap 1 jenis pajak dan 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak;
2. tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipotong atau dipungut/rugi menurut WP;
3. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

tidak memenuhi persyaratan = tidak dipertimbangkan

Sanksi Administratif Denda 30%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

DJP berwenang melakukan **Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)** untuk mencegah/menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B

PIHAK YANG MENGAJUKAN MAP

1. **WP** dalam negeri
2. **Dirjen Pajak**
3. **Pejabat** berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B
4. **WNI melalui Dirjen Pajak** terkait perlakuan diskriminatif di negara/yurisdiksi mitra



Pokok Pengaturan:

- Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan keberatan, banding atau pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar.
- Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan MAP dengan menerbitkan SK tentang Persetujuan Bersama.
- SK tentang Persetujuan Bersama tersebut termasuk sebagai dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

BANDING

Permohonan Banding

*dengan ketentuan

WAJIB PAJAK → **BADAN PERADILAN PAJAK**



Ketentuan

1. Diajukan atas **Surat Keputusan Keberatan**
2. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak **Surat Keputusan Keberatan diterima** dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
3. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding **belum merupakan pajak yang terutang** sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
4. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Putusan Banding merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Sanksi Administratif
Denda 60%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PAJAK

BERDASARKAN UU PENGADILAN PAJAK



DEFINISI ALAT BUKTI



Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hal yang diajukan dalam sengketa pajak.

JUMLAH MINIMAL ALAT BUKTI



Majelis Hakim dalam membuat putusan wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya **2 (dua) alat bukti yang sah.**



JENIS-JENIS ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PAJAK

1 Surat atau tulisan



Surat atau tulisan meliputi surat yang dibuat oleh para pihak, surat yang dibuat oleh pihak ketiga, dan/atau surat yang dibuat oleh instansi pemerintah.

2 Keterangan saksi



Keterangan saksi adalah keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang relevan dengan sengketa pajak.

3 Keterangan ahli



Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang relevan dengan sengketa pajak.

4 Pengakuan para pihak



Pengakuan para pihak adalah pernyataan yang diberikan di persidangan mengenai suatu hal yang terkait dengan sengketa pajak.

5 Pengetahuan hakim



Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan umum yang relevan dengan sengketa pajak.

6 Alat bukti elektronik



Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN



Alat bukti yang diajukan oleh para pihak

Majelis Hakim mempertimbangkan **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah**



PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

DASAR HUKUM

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

"Alat bukti dalam sengketa pajak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, dan alat bukti elektronik."

Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

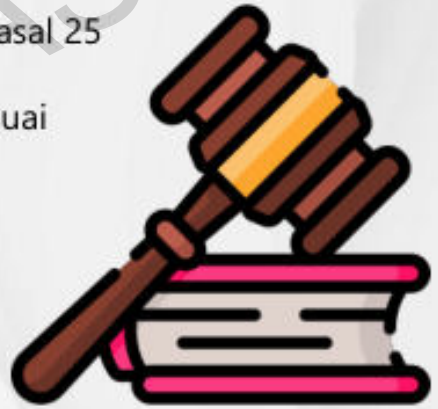
"Majelis Hakim dalam membuat putusan wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah."

UNTUK INTERNAL DJP
TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN

GUGATAN

OBJEK GUGATAN

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



KETENTUAN

- Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap:
  1. pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal pelaksanaan penagihan
  2. objek Gugatan selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan PK
(Upaya Hukum Luar Biasa)

WAJIB PAJAK atau DIRJEN PAJAK → dengan ketentuan → **MAHKAMAH AGUNG**



Diajukan maksimal 1x
Pasal 89 UU PP

Alasan

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu **kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan** yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat **bukti tertulis baru yang penting** dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan **suatu hal yang tidak dituntut atau lebih** dari pada yang dituntut
4. Apabila mengenai suatu bagian dari **tuntutan belum diputus** tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila terdapat suatu **putusan yang nyata-nyata tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
Denda 60%
terbit maksimal 2 tahun sejak putusan PK diterima DJP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN